

第66824689号“三尤欢SAN YOU HUAN”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000117781号

异议人：华润三九医药股份有限公司

委托代理人：北京腾中知识产权代理有限公司

被异议人：广州化博科技有限公司

异议人华润三九医药股份有限公司对被异议人广州化博科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1822期《商标公告》第66824689号“三尤欢SAN YOU HUAN”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“三尤欢SAN YOU HUAN”指定使用于第5类“人用药；中药材；补药”等商品上。异议人引证在先注册的第202664号“三九及图”、第3608563号“三九皮炎平”、第4777495号“三九医药”、第13012155号“小三九”、第9642915号“三九健康 SANJIU HEALTH 999及图”等商标指定使用商品为第5类的“中成药”、“医用营养品”等。双方商标指定使用商品虽属类似商品，但被异议商标与引证商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在一定区别，如予并存使用在类似商品上，一般不会造成消费者混淆误认，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人注册并使用在“药品”商品上的“999及图”商标虽曾获得《商标法》第十三条保护，但双方商标文字有一定区别，因此被异议人申请注册被异议商标未构成对异议人商标的摹仿，被异议商标的注册使用应不会误导公众，也不会损害异议人的合法利益，未违反《商标法》第十三条的规定。异议人称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第三十二条等相关规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66824689号“三尤欢SAN YOU HUAN”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年10月23日